

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1579/2530	นายอำนวยการ กิตติปาโลรัตน์	โจทก์
	นางวิภา สุภคณก	จำเลย
	นางวิภา สุภคณก จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202, มาตรา 245

ความว่า จำเลยยื่นฎีกา บัดนี้จำเลยไม่ติดใจคัดค้านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ จึงขอถอนฎีกาเพื่อจะได้รับประโยชน์จากพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ โปรดอนุญาต และออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุด นับแต่วันยื่นคำร้องให้จำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีมีมูล ให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 จำคุก 3 เดือน

จำเลยฎีกา (อันดับ 88)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำนวนคำร้องดังกล่าว (อันดับ 95)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ ให้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้จำเลย นับแต่
วันสั่งคำร้องนี้จำหน่ายคดี

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ ให้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้จำเลย นับแต่
วันสั่งคำร้องนี้จำหน่ายคดี

(สมบุญรณ์ ถกษ์สำราญ-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-อรรณวิทย์ วรธนวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ